

1500097-41.2022.8.26.0555

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098078 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLAUDIO DE PAULA XAVIER

Vítima:

SAUDE PUBLICA e outro

Réu Preso

Aos 29 de setembro de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Auxiliar na 3ª Vara Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1500097-41.2022.8.26.0555

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098078 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLAUDIO DE PAULA XAVIER

Vítima:

SAUDE PUBLICA e outro

Réu Preso

Aos 29 de setembro de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Auxiliar na 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figura como réu CLAUDIO DE PAULA XAVIER, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual a Drª Paola Paixão Giurizzato - Promotora de Justiça. Presente na sala virtual o réu CLAUDIO DE PAULA XAVIER, na estação virtual da administração da unidade prisional. Presente na sala virtual a sua defensora, a

Dr^a Fabiana Maria Carlini - 288724/SP. Inicialmente, a pedido da Defesa, foi solicitado contato prévio e reservado com o acusado, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente da defensora e réu na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e interrogado o réu, através da ferramenta Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir, o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. CLAUDIO DE PAULA XAVIER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de abril de 2022, por volta de 14h16min, na rua José Casale, cruzamento com a rua Bruno Panhoca, Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de venda e comercialização, 36 (trinta e seis) pedras de crack, com peso líquido de 9,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares foram acionados via Copom, de que estaria ocorrendo tráfico no local dos fatos. Diante de tal informação, os agentes públicos se dirigiram até ao local, onde puderam constatar a presença do denunciado, sentado em uma muretinha, conseguindo se aproximar sem que o denunciado percebesse a presença dos policiais. Assim que o denunciado avistou a viatura da polícia, empreendeu fuga, dispensando algo, mas logo foi alcançado e detido. Ato contínuo, os militares resgataram o objeto dispensado pelo autor, oportunidade em que encontraram os entorpecentes já mencionados em campo próprio, bem como o valor de R\$20,00 reais em espécie, após em revista pessoal, além de um celular. O réu foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 46/51). Após a apresentação de defesa preliminar, a custódia cautelar foi mantida e a denúncia recebida (fls. 123/128 e 135). Na presente audiência, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas de acusação, uma de defesa e, ao final, ao interrogatório. Nos debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com regime inicial fechado. A Defesa pediu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº11.343/06. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo laudo pericial de fls. 118/120, bem como pela prova oral produzida. A autoria também é certa, conquanto não admitida integralmente pelo denunciado. Interrogado em juízo, o réu admitiu que portava as 36 porções de crack apreendidas, asseverando, entretanto, que se destinavam ao seu próprio consumo. Essa versão, contudo, foi desautorizada pelos elementos de prova amealhados. Ouvidos sob o crivo do contraditório, os policiais militares Rafael Gomes Elias e Renato Scuracchio, responsáveis pela diligência, prestaram declarações seguras e uniformes, na essência, sobre os fatos. Relataram que receberam a informação de que um rapaz com as mesmas características físicas do acusado promovia a venda de drogas no local referido na denúncia. Mencionaram que se dirigiram até lá onde surpreendam o réu que, ao notar a aproximação dos agentes públicos, dispensou uma embalagem no interior da qual estavam posicionados os entorpecentes. Acrescentaram que o réu trazia consigo quantia em dinheiro. Renato Scuracchio disse, ainda, que as informações sobre a prática da atividade ilícita no local por um indivíduo branco e alto eram constantes. A testemunha arrolada pela defesa, Deiva Mariano de Faria, prestou declarações que não colidem com as palavras dos milicianos, afirmando que presenciou a abordagem e que o denunciado fazia uso de tóxicos. Destarte, as circunstâncias da abordagem, a quantidade de drogas, a apreensão de numerário, a denúncia anterior versando sobre tráfico de entorpecentes no local, indicam que na oportunidade o denunciado promovia o comércio clandestino. Não há dúvidas acerca da prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, inviabilizando-se a pretendida desclassificação. Nesse aspecto, a prova oral é suficiente para comprovar os fatos, inexistindo motivo para levantar suspeição sobre a palavra das testemunhas, as quais não teriam motivo para lançar assaíto gratuito contra o réu, anotando-se, nesse particular, que sequer o conheciam. Além disso, não é crível que 36 pedras de crack se destinavam ao consumo próprio do acusado, sobretudo porque foram localizadas em seu poder enquanto estava em local

sobre o qual versava informação anterior acerca do comércio ilícito de entorpecentes, corroborando a informação previamente recebida. Partindo-se da premissa de que o acusado pretendesse fazer uso de toda a droga apreendida, não haveria qualquer razão para estar na rua portando as 36 porções individualizadas. Esse fato, aliado à denúncia prévia e aos depoimentos uníssomos dos policiais militares que procederam à abordagem, revelam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. De rigor, em consequência, o acolhimento da pretensão condenatória expressa na denúncia. Passo a dosar a pena. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Reconheço em desfavor do acusado a agravante da reincidência, tendo em vista a condenação transitada em julgado certificada às fls. 38/40, elevando a pena para o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O réu é reincidente, inclusive específico, razão pela qual deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Fixo multa mínima. Tratando-se de crime assemelhado aos hediondos praticado por réu reincidente, estabeleço regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Inviável a substituição por ausência dos requisitos legais. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu CLÁUDIO DE PAULA XAVIER como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na forma especificada. Permanecem inalteradas as condições de fato que ensejaram a decretação da prisão preventiva, razão pela qual não se autoriza recurso em liberdade. Comunique-se ao presídio onde se encontra o réu. Declaro o perdimento do valor apreendido, pois decorrente da prática da infração. Autorizo a incineração da droga, caso a providência ainda não tenha sido tomada. Não há custas nesta fase por ser o réu beneficiário da justiça gratuita. As partes saíram intimadas da sentença neste ato. O réu saiu intimado da sentença condenatória neste ato. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA